



PUTUSAN

No. 504 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NURYANTO bin SUNARTO SLAMET**;
tempat lahir : Magelang;
umur/tanggal lahir : 36 tahun/11 Juni 1973;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dusun Deles RT 05 RW 02, Desa
Jagonayan, Kecamatan Ngablak,
Kabupaten Magelang;
agama : Islam;
pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada di luar tahanan:

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mungkid karena didakwa:

Bahwa Terdakwa NURYANTO Bin SUNARTO SLAMET sejak hari Selasa tanggal 7 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 12 Maret 2009 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sejak bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Maret 2009 di Dsn. Deles RT 05/RW 02 Ds. Jagonayan Kec. Ngablak Kab. Magelang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NURYANTO Bin SUNARTO SLAMET telah menikahi saksi JUMINI pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2007 di Balai Desa Jagonayan Kec. Ngablak Kab. Magelang yang disahkan dengan Akta Nikah No. 261/11/VII/2007 tertanggal 7 Agustus 2007. Sebelum menikah Terdakwa dan JUMINI pernah melakukan hubungan intim selayaknya suami istri yang akhirnya JUMINI mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama DANU RAHMAT DANI, dan pada saat Terdakwa menikah dengan JUMINI, anak

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 504 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah berumur 5 (lima) bulan. Setelah Terdakwa menikahi saksi JUMINI, seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga". Lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 80 ayat (4) Instruksi Presiden Indonesia Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa: "suami dengan penghasilannya menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya pendidikan". Disamping ketentuan menurut hukum yang berlaku, juga telah ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi JUMINI dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 201/11/VII/2007 tanggal 7 Agustus 2007 bahwa: "sebagai seorang suami, Terdakwa akan menepati kewajiban sebagai suami, diantaranya memberi nafkah wajib. Terdakwa juga berjanji akan mengauli JUMINI dengan baik sesuai ajaran syariat Islam". Akan tetapi, setelah menikah Terdakwa tidak pernah mengajak JUMINI beserta DANU RAHMAT DANI untuk tinggal bersama di rumah Terdakwa. Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa sendiri di Dsn. Deles RT 05/RW 02 Dsn. Deles Ds. Jogonayan Kec. Ngablak Kab. Magelang, sementara JUMINI beserta DANU RAHMAT DANI Terdakwa tinggalkan bersama orang tua JUMINI di Dsn. Deles Ds. Jogonayan Kec. Ngablak Kab. Magelang. Sejak tanggal 7 Agustus 2007 sampai dengan perkara ini diadukan (tanggal 12 Maret 2009), Terdakwa tidak pernah memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada JUMINI dan DANU RAHMAT DANI serta tidak pernah memberikan nafkah baik secara lahir maupun secara batin sebagaimana tanggungjawab seorang suami dan selaku kepala rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya JUMINI bekerja sebagai buruh tani dan DANU RAHMAT DANI sering diajak saat JUMINI bekerja, selain itu juga JUMINI sering dibantu dan ditopang oleh saudara-saudara JUMINI serta tetangga sekitar JUMINI tinggal. Pada sekitar bulan Desember 2008 saat DANU RAHMAT DANI mengalami sakit dan diharuskan menjalani rawat inap di Rumah Sakit Dr. Soedjono, Terdakwa selaku ayah kandung tidak pernah menjenguk dan tidak memberikan bantuan untuk pembayaran biaya rumah sakit, justru masyarakat Dsn. Deles yang membantu pembayaran pengobatan serta biaya rawat inap di rumah sakit. Akibat perbuatan Terdakwa, kehidupan JUMINI dan DANU RAHMAT DANI menjadi terlanter;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 504 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid tanggal 16 Juli 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa: NURYANTO BIN SUNARTO SLAMET bersalah melakukan tindak pidana “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mungkid No.170/PID.B/2009/PN.Mkd tanggal 16 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa bernama NURYANTO BIN SUNARTO SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURYANTO BIN SUNARTO SLAMET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 463/Pid/2009/PT.SMG tanggal 13 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 16 Juli 2009 Nomor: 170/Pid.B/2009/PN.Mkd yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Pid/2009/PN.Mkd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 November 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 504 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Desember 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 7 Desember 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 November 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 7 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan kasasi masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 463/Pid/2009/PT.Smg tertanggal 13 Oktober 2009 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mungkid No. 170/Pid.B/2009/PN.Mkd tertanggal 16 Juli 2009 karena tidak didasari pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar;
3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 463/Pid/2009/PT.Smg tertanggal 13 Oktober 2009 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mungkid No. 170/Pid.B/2009/PN.Mkd tertanggal 16 Juli 2009 (Judex Facti) tidak cermat dan keliru secara hukum;
4. Bahwa kekeliruan dan ketidak cermatan pertimbangan hukum dari Judex Facti termaktub secara jelas dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya halaman 3 dan 4 Putusan Pengadilan Negeri Mungkid;
5. Bahwa Judex Facti hanya mempertimbangkan kewajiban-kewajiban suami tanpa mempertimbangkan hak suami dan kewajiban istri, istri menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30. 31 ayat (3), 33, 34 ayat (2) Jo. Kompilasi Hukum Islam. Dimana seorang istri mempunyai kewajiban patuh pada suami, setia, berlaku sebagai ibu rumah tangga yang baik dengan kewajiban mengatur urusan rumah tangga yang sebaik-baiknya;
6. Bahwa Pemohon Kasasi adalah orang yang tidak mampu, tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Sudah berkali-kali mengajak istrinya untuk menjadi

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 504 K/Pid.Sus/2010



satu dalam satu rumah tangga setelah Pemohon Kasasi bercerai dengan istri pertamanya. Anak Pemohon Kasasi dengan saksi Jumini juga ditiptkan kepada Saudara Pemohon Kasasi sehingga tidak terlantar. Pemohon Kasasi sebagai suami berusaha memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuannya. Tidak bermaksud menelantarkan istri maupun anaknya. Sedangkan istri saksi Jumini tidak mematuhi suaminya dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga menurut hukum tidak berhak lagi atas uang nafkah;

7. Bahwa Judex Facti keliru dalam menerapkan hukum karena apabila suami/Pemohon Kasasi dianggap melalaikan kewajibannya upaya hukumnya adalah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan (Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974). Bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 49;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena terbukti Terdakwa telah menelantarkan istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:
NURYANTO Bin SUNARTO SLAMET tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **27 April 2011** oleh **H. Atja Sondjaja, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, SH., MH.** dan **Soltoni Mohdally, SH., MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Timur P. Manurung, SH., MH.

Ttd./ Soltoni Mohdally, SH., MH.

K e t u a

Ttd./

H. Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUNARYO, SH.,MH.

NIP : 040 044 338

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 504 K/Pid.Sus/2010